

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายจรัญ อุ้มเมตตาอารี กับพวก

ผู้ถูกล่าว

3815/2537

หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

ผู้ถูกล่าวหาทั้งสองมีเรื่องโกรธเคืองอย่างรุนแรงกันมาก่อนการที่ผู้ถูกล่าวหาที่ 1 ต่อกว่าผู้ถูกล่าวหาที่ 2 ที่ห้องโถงของศาลในวันเกิดเหตุว่าถูกผู้ถูกล่าวหาที่ 2 กลั่นแกล้งหลายเรื่อง และจะเอาเรื่องผู้ถูกล่าวหาที่ 2 เป็นการข่มขู่และยั่วยุให้ผู้ถูกล่าวหาที่ 2 เกิดอารมณ์ไม่พอใจ และการที่ผู้ถูกล่าวหาที่ 1 ไปยื่นที่ประตูห้องพิจารณาของศาลในลักษณะยืนขวางประตู เห็นได้ว่าเป็นการทำทลายให้ผู้ถูกล่าวหาที่ 2 ไม่พอใจยิ่งขึ้น เมื่อผู้ถูกล่าวหาที่ 2 เดินเข้าห้องพิจารณาไม่ว่าจะเดินชนผู้ถูกล่าวหาที่ 1 ตามที่ผู้ถูกล่าวหาที่ 1 แกล้งหรือเดินเฉียดชิดเพราะที่แคบตามที่ผู้ถูกล่าวหาที่ 2 แกล้ง ผู้ถูกล่าวหาที่ 1 ก็ไม่ควรผลักผู้ถูกล่าวหาที่ 2 พฤติการณ์ที่ผู้ถูกล่าวหาที่ 1 ต่อกว่าข่มขู่จะเอาเรื่องผู้ถูกล่าวหาที่ 2 ก็ดี ผู้ถูกล่าวหาที่ 1 ไปยื่นขวางประตูห้องพิจารณาและผลักผู้ถูกล่าวหาที่ 2 เมื่อผู้ถูกล่าวหาที่ 2 เดินเข้าห้องก็ดี ชี้ให้เห็นว่าผู้ถูกล่าวหาที่ 1 มีส่วนก่อให้เกิดเหตุวิวาทขึ้นในศาล เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองมีเรื่องโกรธเคืองอย่างรุนแรงกันมาก่อนการที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ต่อกว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ที่ห้องโถงของศาลในวันเกิดเหตุว่าถูกผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 กลั่นแกล้งหลายเรื่อง และจะเอาเรื่องผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นการข่มขู่และยั่วยุให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เกิดอารมณ์ไม่พอใจ และการที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ไปยื่นที่ประตูห้องพิจารณาของศาลในลักษณะยืนขวางประตู เห็นได้ว่าเป็นการทำทนายให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไม่พอใจยิ่งขึ้น เมื่อผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เดินเข้าห้องพิจารณาไม่ว่าจะเดินชนผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 แกล้งหรือเดินเฉียดชิดเพราะที่แคบตามที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 แกล้ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ก็ไม่ควรผลักผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 พฤติการณ์ที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ต่อกว่าข่มขู่จะเอาเรื่องผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ก็ดี ผู้กล่าวหาที่ 1 ไปยื่นขวางประตูห้องพิจารณาและผลักผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เมื่อผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เดินเข้าห้องก็ดี ซึ่งให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีส่วนก่อให้เกิดเหตุวิวาทขึ้นในศาล เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

(สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์-ถวิล ตรีเพชร)

ศาลแขวงดุสิต - นายสมพงษ์ เหมวิมล

ศาลอุทธรณ์ - นายคงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ